股票代碼：6169

昱泉國際股份有限公司
一一一年股東常會
議事手冊

召開方式：實體股東會

開會時間：中 華 民 國一一一年六月十五日（星期三）上午九時整

開會地點：臺中市西屯區市政路402號29樓(豐邑市政核心宴會廳)

目　　錄

頁次

會議議程..... 1
報告事項..... 2
承認事項..... 2
討論事項..... 3
臨時動議..... 6
散會..... 6

附　　件

一、一一〇年度營業報告書..... 7
二、審計委員會審查報告書..... 9
三、健全營運計畫執行情況..... 10
四、會計師查核報告書暨一一〇年度個體財務報表..... 12
五、會計師查核報告書暨一一〇年度合併財務報表..... 19
六、一一〇年度虧損撥補表..... 26
七、辦理私募普通股之證券承銷商評估意見書..... 27
八、取得或處分資產處理程序修正條文對照表..... 35
九、公司章程修正條文對照表..... 42
十、解除董事暨代表人競業禁止限制之公司職務表..... 44

附　　錄

一、董事持股情形..... 45
二、取得或處分資產處理程序(修訂前)..... 46
三、公司章程(修訂前)..... 57
四、股東會議事規則..... 63
五、董事會議事規範..... 68

昱泉國際股份有限公司
一一一年股東常會議程

一、時間：中華民國一一一年六月十五日(星期三)上午九時整

二、地點：臺中市西屯區市政路402號29樓(豐邑市政核心宴會廳)

三、報告出席股份總數並宣佈開會。

四、主席致詞。

五、報告事項：

(一)一一〇年度營業狀況報告。

(二)審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。

(三)董事酬勞及員工酬勞不分配報告。

(四)健全營運計畫執行進度報告。

(五)私募執行情形報告。

六、承認事項：

(一)承認一一〇年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(二)承認一一〇年度虧損撥補案。

七、討論事項：

(一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(二)一一一年私募有價證券案。

(三)修訂「公司章程」案。

(四)解除董事暨代表人競業禁止限制案。

八、臨時動議。

九、散會。

報告事項

一、一一〇年度營業狀況報告，敬請　鑒核。

說明：營業報告書，詳見附件一第 7~8 頁。

二、審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告，敬請　鑒核。

說明：審計委員會審查報告書，詳見附件二第 9 頁。

三、董事酬勞及員工酬勞不分配報告，敬請　鑒核。

說明：因一一〇年度無獲利，一一〇年度董事酬勞及員工酬勞不予分配。

四、健全營運計畫執行進度報告，敬請　鑒核。

說明：本公司於民國一〇七年度辦理受讓他公司股份發行新股作業及民國一〇八年度辦理減資彌補虧損案，業經金融監督管理委員會核准申報生效；本公司健全營運計畫按季提報董事會控管，健全營運計畫執行情況，詳見附件三第 10~11 頁。

五、私募執行情形報告，敬請　鑒核。

說明：本公司於民國一一〇年七月二十九日股東常會決議通過辦理私募有價證券案，因辦理期限即將屆滿而未完成，故依證券交易法第 43 條之 6 規定，經董事會決議不繼續辦理前述私募有價證券案。

承認事項

第一案：　　董事會提

案由：承認一一〇年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案，提請　承認。

說明：(一)本公司民國一一〇年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業已編製完成，於一一一年三月十七日送請審計委員會委員審查完竣，並提請董事會審議通過。其中個體財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所楊樹芝、林恒昇會計師查核竣事並出具會計師查核報告。提請　股東常會承認。

(二)一一〇年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，詳見附件一第 7~8 頁、附件四~五第 12~25 頁。

決議：

第二案：　　董事會提

案由：承認一一〇年度虧損撥補案，提請　承認。

說明：期初待彌補虧損新台幣57,504,774元，扣除一一〇年度稅後淨損新台幣16,652,022元，期末待彌補虧損新台幣74,156,796元，謹擬具虧損撥補表，詳見附件六第26頁。

決議：

討論事項

第一案：　　董事會提

案由：　修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請　討論。

說明：　(一) 依據金融監督管理委員會一一一年一月二十八日金管證發字第1110380465 號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，爰配合修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(二) 修正條文對照表，詳見附件八第 35~41 頁。

決議：

第二案：　　董事會提

案由：　一一一年私募有價證券案，提請　討論。

說明：　(一) 為提升本公司整體營運效能，擬依證券交易法第 43 條之 6 規定，採私募方式辦理普通股現金增資發行新股，提請審議。

(二) 私募普通股現金增資發行新股相關資訊如下：

1. 發行條件

(1) 私募資金來源：依證券交易法第43條之6規定，對特定人進行私募。
(2) 私募股份種類：普通股。
(3) 私募股數：發行總股數上限為普通股10,000,000股。
(4) 每股面額：每股新台幣壹拾元整。
(5) 私募總金額：依實際私募每股價格計算。

2. 私募價格訂定之依據及合理性：

(1) 本次私募普通股之參考價格，以定價日前1、3 或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者為之。
(2) 本次私募普通股價格之訂定，以不低於前述參考價格之八成。
(3) 實際定價日視洽特定人之情形，於股東會決議通過後於不低於股東會決議成數範圍內，授權董事會依上述方式訂定。
(4) 本次私募普通股實際發行價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。

3. 特定人選擇方式：

本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函及110年3月30日金管證發字第11003350235號令修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。目前擬洽定之應募人暫訂以內部人及關係人為主。

(1) 應募人之選擇方式與目的：
因應本公司長期經營與業務發展需要，將選擇對本公司之未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並能有助於本公司擴大業務及產品市場，強化客戶關係，或提升產品開發整合效益，或進行多角化經營，及能認同本公司經營理念且符合主管機關規定之特定人。洽特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理。

(2) 內部人或關係人為應募人選擇之方式與目的：
目前暫定之應募人係本公司之內部人或關係人，對本公司營運有相當程度之了解及可透過其職務或與公司之密切關係，提供其經驗、技術、知識、品牌或通路等以協助公司提高效益。

a. 應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單如下：

應募人名稱	與本公司之關係
衛星科技股份有限公司	本公司法人董事

擬提請股東會授權董事會得於本應募人名單內視情況變更。

b. 應募人為法人，其持股比例占前十大之股東資料：

法人名稱	前十名股東	持股比例	與本公司之關係
衛星科技股份有限公司	穩盈創業投資股份有限公司	14.14%	無
	天合興業股份有限公司	8.05%	無
	集星創業投資股份有限公司	5.16%	無
	光聯土地開發股份有限公司	5.16%	無
	潘曉蘋	3.57%	無
	葉勁暐	3.57%	無
	邱純姿	2.58%	無
	范紹文	2.06%	無
	吳志耕	1.95%	無
	張海譴	1.75%	無

(3) 尚未洽定之應募人，授權董事會，依據證交法第43 條之6 規定之對象募集。

(4) 洽定其目的：對本公司具有一定了解，對公司未來營運有直接或間接助益。

4. 辦理私募之必要理由：

(1) 不採用公開募集之理由：本公司為衡量市場狀況，募集資本之時效性、可行性、發行成本及與公開募集相較，私募有價證券3年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與應募人間之長期合作關係，故不採用公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。

(2) 辦理私募之預計辦理次數、各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益：

a. 預計辦理次數、私募之額度：

私募有價證券項目	每股/每張面額	發行上限	預計辦理次數
普通股	每股新台幣10元	10,000,000股	擬於111年6月15日股東常會決議之日起1年內分1次~3次辦理

b. 各分次辦理私募資金用途及各分次預計達成效益：

分次辦理	預計辦理私募股數	私募資金用途	預計達成效益
第一次	3,000,000股	充實營運資金、償還借款或其他因應公司長期營運發展資金之需求	以社會責任為出發點，並在豐富業務多樣性之情況下，即可達到分散風險、強化公司財務結構、提升公司自有資本之比率以及未來營運績效，進而提升競爭力與獲利能力。
第二次	3,000,000股		
第三次	4,000,000股		

(3) 如預計無法於期限內辦理完成分次私募事宜，或於剩餘期限內已無繼續分次私募之計畫，擬請股東會授權董事會決議原計畫仍屬可行，於期限內已分次募集完成的部分，則視為已收足私募有價證券之股款或價款。

(4) 本公司於111年4月8日股東臨時會改選董事後有經營權重大變動之情形，故依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，洽請康和綜合證券股份有限公司，出具本公司辦理私募必要性與合理性之評估意見（包括經營權移轉後對公司業務、財務、股東權益等之影響情形、應募人之選擇與其可行性及必要性、辦理私募預計產生之效益等），並將評估意見載明於股東會開會通知單中，以作為股東是否同意之參考詳見附件七第27~34頁。

(5) 本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定轉讓條件外，餘不得再行賣出。

(6) 本次私募之普通股及嗣後所配發之普通股股利，自本次私募普通股自交付日起滿三年後，得依證券交易法及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項等相關規定，向主管機關申請本次私募有價證券上櫃交易。

5. 本次私募普通股之發行價格、發行條件、計劃項目、及其他相關事項如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化時，擬請股東常會授權董事會全權處理。為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東常會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。

決議：

第三案：　　董事會提

案由：　修訂「公司章程」案，提請　討論。

說明：　(一) 因應本公司所在地變更及增加營業項目等，修訂「公司章程」。

(二) 修正條文對照表，詳見附件九第 42~43 頁。

決議：

第四案：　　董事會提

案由：　解除董事暨代表人競業禁止限制案，提請　討論。

說明：　(一) 緣因民國一一一年股東臨時會全面改選董事後，部分新選任董事暨代表人及一一一年四月二十一日大敦投資股份有限公司法人董事通知改派代表人等新選任董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍同類之他公司職務，為配合業務需要，在無損及公司利益之情況下，擬依公司法第 209 條之規定，提請股東常會決議解除新選任董事暨代表人競業禁止限制案。

(二) 選任董事暨代表人解除競業禁止之公司職務，詳見附件十第 44 頁。

決議：

臨時動議

散會

附件一

昱泉國際股份有限公司

營業報告書

昱泉國際 2021 年個體及合併營收淨額分別為新台幣 11,473 仟元及 11,474 仟元，較 2020 年分別減少 83.35%及 90.24%；個體及合併稅後淨損均為新台幣 16,652 仟元，較 2020 年稅後淨損分別減少 40.06%及 40.51%；個體及合併綜合損失總額均為 20,182 仟元，較 2020 年綜合損失總額分別減少 41.78%及 42.13%。謹將營運狀況概述如下：

遊戲產業(主營業務)

根據遊戲產業權威市調機構 Newzoo 於 2021 年發佈的《全球遊戲市場報告》中顯示，2021 年全球遊戲市場收入將達 1,758 億美元，較同年微降 1.1%，其中手遊市場將產生 907 億美元的收入；而全球遊戲玩家數將達 30 億，也較同年成長 5.3%。隨著東南亞、中東和非洲地區基礎設置和經濟持續增長，這些新興市場將推動全球市場收入的成長，預測 2022 年，全球遊戲玩家總數將超過 30 億，以 5.6%（2015 年-2024 年）的複合成長率持續增長，至 2024 年可達 33 億；而全球遊戲市場將以 8.7%（2019 年-2024 年）的複合成長率持續增加，至 2024 年將創造 2,187 億美元收入。另外，PwC 於 2021~2025 年台灣娛樂暨媒體業展望報告中指出，台灣整體電玩市場規模，預期將從 2020 年的 24 億美金，以 4.7%的年複合成長率，成長至 2025 年的 30 億美金，其中又以手機遊戲的成長最為突出。

中國國家機關發佈了數項遊戲監管政策，在政府機關加強遊戲監管的同時，對於遊戲版號的審批數量上也加以收縮，隨著中國監管制度完善以及遊戲道德委員會的成立，海外發行商在中國發行遊戲將會變得愈趨困難，海外公司必須投入更多的時間和資源來優化遊戲，然而，這也使中國遊戲公司將重點轉移到海外市場，如東南亞、日本、韓國、歐洲、美國和中東等巨大潛力市場成為兵家必爭之地。國家政策及疫情雖然給全球市場的發展帶來了許多影響，但由上述研究調查可知，並沒有改變遊戲市場及用戶行為，加上虛實融合新科技應用，遊戲收入及參與度的增長趨勢將會持續下去。

回顧 2021 年，本公司自製遊戲「希望之子 Aurora」（別名：罪惡童話～集體崩壞的公主）-以歐美童話故事為遊戲世界觀，結合台灣本土漫畫家與小說家共同打造新一代昱泉 IP 手機遊戲，於 2019 年第四季陸續於東南亞、北美等地區授權發行，同時台港澳地區攜手台灣遊戲巨擘遊戲橘子於 2019 年 11 月正式商業營運；另本公司積極進行 IP 活化計畫，將歷年作品進行單機版本重製開發，運用新圖像技術重新詮釋經典遊戲，並賦予全新的生命來吸引更多不同遊戲族群，故於 2020 年 1 月已正式發行 2020 周年版「2020 功夫全明星」及「功夫全明星 VR」，並相繼於 9 月推出「功夫全明星 online」，積極向東南亞市場發行。由於市場競爭激烈、遊戲代理成本高且發行數量不如預期下，使得營運上未有顯著表現，惟在公司成本管控得宜下，稅後淨損係較去年度減少。

展望 2022 年，本公司朝多元化業務發展，在遊戲研發方面改以合作模式，以降低龐大的研發支出；積極接觸中小型開發商，以代理優質遊戲並持續拓展海外市場，同時關注區塊鏈與元宇宙虛實融合等新技術之相關應用，以期發展先進技術合作機會，期望在開源節流及多元化拓展的努力下提升公司營收成長動能。

謝忱

以上為本公司 2021 年營業報告及 2022 年營運展望。本公司全體同仁仍將持續積極達成公司各項營運目標，期以良好的經營績效回饋各位股東的期望與厚愛，以使股東價值最大化。在此本公司全體同仁感謝各位股東的支持與愛護，並致上真摯的謝忱。

董事長：蔡錦隆　　經理人：蘇永祥　　會計主管：賴怡涵

附件二

昱泉國際股份有限公司
審計委員會審查報告書

茲准

董事會造送本公司一一〇年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表、虧損撥補表等表冊，經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定報請　鑒察。

此　　致

本公司一一一年股東常會

昱泉國際股份有限公司

審計委員會召集人：葉明洲

中　華　民　國　一　一　一　年　三　月　十　七　日

昱泉國際股份有限公司

110 年第四季健全營運計劃執行情形說明-受讓發行新股

本公司於 107 年 4 月 10 日經董事會決議通過，受讓浩鑫股份有限公司增資發行普通股 4,000,000 股，以增資發行普通股 2,000,000 股，每股面額新台幣 10 元，總額新台幣 20,000,000 元整。業經金融監督管理委員會 107 年 6 月 6 日金管證發字第 1070320160 號函申報生效在案。本次發行新股受讓浩鑫公司股份後，將可藉由雙方技術資源之整合、產品市場之開發、業務面之拓展，擴大營運規模，提升整體經營績效及獲利能力。

茲依據金融監督委員會 107 年 6 月 6 日金管證發字第 1070320160 號函辦理，將健全營運計畫實際執行情形按季提報董事會控管，迄今之健全營運計畫辦理情形及執行成效如下：

項目	110年第四季實際數	本次增資 110年度預估數	達成率
營業收入	11,474	668,222	2%
營業毛利	9,274	381,604	2%
稅前淨利	(16,769)	15,995	-105%

本公司截至 110 年第四季之遊戲自製數量及代理發行數量不如預期，致使 110 年第四季之營業收入及毛利較預估數為低，達成率仍有待加強。本公司除最新手機遊戲「罪惡童話～集體崩壞的公主」已在 108 年第四季上市，另本公司於 109 年第二季上市之「功夫全明星 Online」，運用新圖像技術重新詮釋經典遊戲，並賦予全新的生命來吸引更多不同遊戲族群。本公司之商務團隊積極接觸中小型開發商以代理優質產品及研發合作，以期為營運注入更多能量。

昱泉國際股份有限公司

110 年第四季健全營運計劃執行情形說明-減資

本公司於108年3月27日經董事會決議通過，減少實收資本額137,447,900元彌補虧損，銷除股份 13,744,790 股，每股面額新台幣 10 元，減資比例約 37.0083%。業經金融監督管理委員會 108 年 8 月 6 日金管證發字第 1080324532 號函申報生效在案。本次減資彌補虧損後，將可改善本公司之財務結構。

茲依據金融監督委員會 108 年 8 月 6 日金管證發字第 1080324532 號函辦理，將健全營運計畫實際執行情形按季提報董事會控管，迄今之健全營運計畫辦理情形及執行成效如下：

項目	110年第四季實際數	本次減資 110年度預估數	達成率
營業收入	11,474	339,897	3%
營業毛利	9,274	184,582	5%
稅前淨利	(16,769)	10,712	-157%

本公司截至 110 年第四季之遊戲自製數量及代理發行數量不如預期，致使 110 年第四季之營業收入及毛利較預估數為低，達成率仍有待加強。本公司除最新手機遊戲「罪惡童話～集體崩壞的公主」已在 108 年第四季上市，另本公司於 109 年第二季上市之「功夫全明星 Online」，運用新圖像技術重新詮釋經典遊戲，並賦予全新的生命來吸引更多不同遊戲族群。本公司之商務團隊積極接觸中小型開發商以代理優質產品及研發合作，以期為營運注入更多能量。

附件四

安侯建業聯合會計師事務所
KPMG
台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)
電 話 Tel + 886 2 8101 6666
傳 真 Fax + 886 2 8101 6667
網 址 Web home.kpmg/tw

會 計 師 查 核 報 告

昱泉國際股份有限公司董事會　公鑒：

查核意見

昱泉國際股份有限公司民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達昱泉國際股份有限公司民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與昱泉國際股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對昱泉國際股份有限公司民國一一〇年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十四)；收入之相關揭露，請詳個體財務報告附註六(十八)。

關鍵查核事項之說明：

昱泉國際股份有限公司主係從事線上遊戲、手機遊戲等開發、授權及代理等。營業收入係財務報告之重要項目之一，且預期係財務報表使用者關切之事項，因此，收入認列之測試為本會計師執行財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估收入認列會計政策是否依相關公報規定辦理，檢視重大個別合約，評估收入認列時點及金額是否符合公報規範，核對收入交易記錄及各項憑證是否相符。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估昱泉國際股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算昱泉國際股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

昱泉國際股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對昱泉國際股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使昱泉國際股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日止所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致昱泉國際股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

KPMG

5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責對該等被投資公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成昱泉國際股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對昱泉國際股份有限公司民國一一〇年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：楊樹芝

會計師：林恒昇

證券主管機關核准簽證文號：金管證審字第1040003949號
台財證六字第0930105495號

民國一一一年三月十七日

昱泰國際股份有限公司

資產負債表

民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資　產	110.12.31 金額	%	109.12.31 金額	%
	流動資產：				
1100	現金及約當現金(附註六(一))	$ 18,618	9	16,523	7
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(四)及八)	16,500	8	500	-
1170	應收帳款淨額(附註六(五)(十八))	19	-	4,648	2
1200	其他應收款	13	-	378	-
1212	其他應收款－關係人(附註七)	-	-	27,340	11
1410	預付款項	369	-	511	-
1470	其他流動資產	-	-	46	-
	流動資產合計	35,519	17	49,946	20
	非流動資產：				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二)(廿一))	1,153	-	1,153	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(三)(十六)(廿一))	4,391	2	8,015	4
1550	採用權益法之投資(附註六(六))	12,196	6	24,430	10
1600	不動產、廠房及設備(附註六(八)及七)	613	-	1,218	-
1755	使用權資產(附註六(九))	5,417	3	7,670	4
1760	投資性不動產淨額(附註六(十)及八)	148,642	71	151,015	62
1780	無形資產(附註六(十一))	218	-	91	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十五))	423	-	447	-
1920	存出保證金	30	-	792	-
1975	淨確定福利資產－非流動(附註六(十四))	1,162	1	1,021	-
1995	其他非流動資產－其他	150	-	-	-
	非流動資產合計	174,395	83	195,852	80
	資產總計	**$ 209,914**	**100**	**245,798**	**100**

	負債及權益	110.12.31 金額	%	109.12.31 金額	%
	流動負債：				
2102	銀行借款(附註六(十二)(廿一)(廿四)及八)	$ 40,000	19	40,000	16
2130	合約負債－流動(附註六(十八))	3,614	2	10,031	4
2170	應付帳款(附註六(廿一))	-	-	3,573	1
2200	其他應付款(附註六(廿一))	4,495	2	6,600	3
2220	其他應付款項－關係人(附註六(廿一)及七)	-	-	788	-
2280	租賃負債－流動(附註六(十三)(廿一)(廿四)及七)	1,900	1	2,211	1
2399	其他流動負債－其他	331	-	189	-
	流動負債合計	50,340	24	63,392	25
	非流動負債：				
2527	合約負債－非流動(附註六(十八))	-	-	651	-
2570	遞延所得稅負債(附註六(十五))	2,293	1	2,431	1
2580	租賃負債－非流動(附註六(十三)(廿一)(廿四)及七)	3,583	2	5,484	2
2670	其他非流動負債－其他	1,720	1	1,680	1
	非流動負債合計	7,596	4	10,246	4
	負債總計	57,936	28	73,638	29
	業主之權益(附註六(十六))：				
3110	普通股股本	233,950	111	233,950	95
3200	資本公積	3,877	2	3,877	2
3300	保留盈餘	(74,157)	(35)	(57,505)	(23)
3400	其他權益	(11,692)	(6)	(8,162)	(3)
	權益總計	151,978	72	172,160	71
	負債及權益總計	**$ 209,914**	**100**	**245,798**	**100**

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：蔡錦隆　　**經理人：蘇永祥**　　**會計主管：賴怡涵**

昱泉國際股份有限公司

綜合損益表

民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		110年度		109年度	
		金　額	%	金　額	%
4000	營業收入(附註六(十八))	$ 11,473	100	68,897	100
5000	營業成本(附註十二)	2,200	19	25,251	37
	營業毛利	9,273	81	43,646	63
	營業費用(附註六(五)(十四)、七及十二)：				
6100	推銷費用	4,082	36	10,643	15
6200	管理費用	28,178	246	47,980	70
6300	研究發展費用	611	5	16,690	24
6450	預期信用減損損失(利益)	3	-	(2,910)	(4)
	營業費用合計	32,874	287	72,403	105
	營業淨損	(23,601)	(206)	(28,757)	(42)
	營業外收入及支出 (附註六(六)(七)(二十)及七)：				
7010	其他收入	10,443	91	17,043	25
7020	其他利益及損失	(1,435)	(13)	(11,196)	(16)
7050	財務成本	(914)	(8)	(1,080)	(2)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(1,363)	(12)	(3,004)	(4)
7100	利息收入	101	1	243	-
	營業外收入及支出合計	6,832	59	2,006	3
	稅前淨損	(16,769)	(147)	(26,751)	(39)
7951	減：所得稅費用(附註六(十五))	(117)	(1)	1,032	1
	本期淨損	(16,652)	(146)	(27,783)	(40)
8300	其他綜合損益(附註六(十四)(十五)(十六)(廿一))：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	-	-	1,059	2
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(3,624)	(32)	(6,376)	(9)
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	212	-
	不重分類至損益之項目合計	(3,624)	(32)	(5,529)	(7)
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	118	1	(1,682)	(2)
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	-	-	(10)	-
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	24	-	(339)	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	94	1	(1,353)	(2)
8300	本期其他綜合損益	(3,530)	(31)	(6,882)	(9)
8500	本期綜合損益總額	$ (20,182)	(177)	(34,665)	(49)
	每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)(附註六(十七))：				
9750	基本每股盈餘(虧損)	$ (0.71)		(1.19)	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：蔡錦隆　　經理人：蘇永祥　　會計主管：賴怡涵

昱泉國際股份有限公司

權益變動表

民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股股本	資本公積	保留盈餘 未分配盈餘（待彌補虧損）	其他權益項目 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益項目 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	權益總額
民國一〇九年一月一日餘額	$ 233,950	3,473	(30,569)	(433)	-	206,421
本期淨損	-	-	(27,783)	-	-	(27,783)
本期其他綜合損益	-	-	847	(1,353)	(6,376)	(6,882)
本期綜合損益總額	-	-	(26,936)	(1,353)	(6,376)	(34,665)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	404	-	-	-	404
民國一〇九年十二月三十一日餘額	233,950	3,877	(57,505)	(1,786)	(6,376)	172,160
本期淨損	-	-	(16,652)	-	-	(16,652)
本期其他綜合損益	-	-	-	94	(3,624)	(3,530)
本期綜合損益總額	-	-	(16,652)	94	(3,624)	(20,182)
民國一一〇年十二月三十一日餘額	**$ 233,950**	**3,877**	**(74,157)**	**(1,692)**	**(10,000)**	**151,978**

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：蔡錦隆　　經理人：蘇永祥　　會計主管：賴怡涵

昱泰國際股份有限公司

現金流量表

民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	$ (16,769)	(26,751)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	5,067	8,278
攤銷費用	28	1,345
預期信用減損損失(利益)	3	(2,910)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	-	(3,576)
財務成本	914	1,080
利息收入	(101)	(243)
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	1,363	3,004
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	128	(8)
處分投資損失	-	13,196
處分採用權益法之投資損失(利益)	184	(781)
收益費損項目合計	7,586	19,385
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收帳款	4,626	43,262
其他應收款	365	(376)
預付款項	142	3,041
其他流動資產	46	-
淨確定福利資產增加	(141)	(1,021)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	5,038	44,906
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	(7,068)	(14,072)
應付票據	-	(478)
應付帳款	(3,573)	2,060
其他應付款	(2,105)	(2,491)
其他應付款－關係人	(788)	788
預收款項	-	(39)
其他流動負債	142	19
淨確定福利負債	-	230
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(13,392)	(13,983)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(8,354)	30,923
調整項目合計	(768)	50,308
營運產生之現金(流出)流入	(17,537)	23,557
收取之利息	101	543
支付之利息	(914)	(1,053)
(支付)退還之所得稅	(21)	17
營業活動之淨現金(流出)流入	(18,371)	23,064
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(16,000)	-
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	28,076
處分採用權益法之投資	2,830	14,313
採用權益法之被投資公司減資退回股款	35,315	5,000
取得不動產、廠房及設備	-	(1,150)
處分不動產、廠房及設備	36	107
存出保證金增加	762	(25)
取得無形資產	(155)	(103)
其他非流動資產增加	(150)	-
投資活動之淨現金流入	22,638	46,218
籌資活動之現金流量：		
銀行借款增加	-	40,000
應付短期票券減少	-	(179,831)
租賃本金償還	(2,212)	(4,923)
其他非流動負債	40	-
籌資活動之淨現金流出	(2,172)	(144,754)
本期現金及約當現金增加(減少)數	2,095	(75,472)
期初現金及約當現金餘額	16,523	91,995
期末現金及約當現金餘額	**$ 18,618**	**16,523**

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：蔡錦隆 **經理人：蘇永祥** **會計主管：賴怡涵**

附件五

KPMG
安侯建業聯合會計師事務所
KPMG
台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)
電 話 Tel + 886 2 8101 6666
傳 真 Fax + 886 2 8101 6667
網 址 Web home.kpmg/tw

會 計 師 查 核 報 告

昱泉國際股份有限公司董事會　公鑒：

查核意見

昱泉國際股份有限公司及其子公司(昱泉集團)民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達昱泉集團民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與昱泉國際股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對昱泉集團民國一一〇年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)收入認列；收入之相關揭露，請詳合併財務報告附註六(十八)。

關鍵查核事項之說明：

昱泉集團主係從事線上遊戲、手機遊戲等開發、授權及代理等。營業收入係財務報告之重要項目之一，且預期係財務報表使用者關切之事項，因此，收入認列之測試為本會計師執行財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估收入認列會計政策是否依相關公報規定辦理，檢視重大個別合約，評估收入認列時點及金額是否符合公報規範，核對收入交易記錄及各項憑證是否相符。

其他事項

昱泉國際股份有限公司已編製民國一一〇年度及一〇九年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估昱泉集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算昱泉集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

昱泉集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對昱泉集團內部控制之有效性表示意見。

3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使昱泉集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日止所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致昱泉集團不再具有繼續經營之能力。

5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對昱泉集團民國一一〇年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：楊樹芝

林恒昇

證券主管機關核准簽證文號：金管證審字第1040003949號
台財證六字第0930105495號

民國一一一年三月十七日

昱泉國際股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資　產	110.12.31 金額	%	109.12.31 金額	%
	流動資產：				
1100	現金及約當現金(附註六(一))	$ 23,095	11	63,266	26
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(四)及八)	20,714	10	1,000	-
1170	應收帳款淨額(附註六(五)(十八))	19	-	4,648	2
1200	其他應收款	14	-	378	-
1410	預付款項	1,074	-	1,680	1
1470	其他流動資產	12	-	58	-
	流動資產合計	44,928	21	71,030	29
	非流動資產：				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二)(廿一))	1,153	1	1,153	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(三)(十六)(廿一))	4,391	2	8,015	3
1550	採用權益法之投資(附註六(六))	2,836	1	3,415	2
1600	不動產、廠房及設備(附註六(八))	618	-	1,243	1
1755	使用權資產(附註六(九))	5,417	3	7,670	3
1760	投資性不動產淨額(附註六(十)及八)	148,642	71	151,015	62
1780	無形資產(附註六(十一))	218	-	91	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十五))	423	-	447	-
1920	存出保證金	32	-	792	-
1975	淨確定福利資產－非流動(附註六(十四))	1,162	1	1,021	-
1995	其他非流動資產－其他	150	-	-	-
	非流動資產合計	165,042	79	174,862	71
	資產總計	**$ 209,970**	**100**	**245,892**	**100**

	負債及權益	110.12.31 金額	%	109.12.31 金額	%
	流動負債：				
2102	銀行借款(附註六(十二)(廿一)(廿四)及八)	$ 40,000	19	40,000	17
2130	合約負債－流動(附註六(十八))	3,614	2	10,031	4
2170	應付帳款(附註六(廿一))	-	-	3,573	1
2200	其他應付款(附註六(廿一))	4,551	2	6,688	3
2220	其他應付款－關係人(附註六(廿一)及七)	-	-	788	-
2280	租賃負債－流動(附註六(十三)(廿一)(廿四)及七)	1,900	1	2,211	1
2399	其他流動負債－其他	331	-	195	-
	流動負債合計	50,396	24	63,486	26
	非流動負債：				
2527	合約負債－非流動(附註六(十八))	-	-	651	-
2570	遞延所得稅負債(附註六(十五))	2,293	1	2,431	1
2580	租賃負債－非流動(附註六(十三)(廿一)(廿四)及七)	3,583	2	5,484	2
2670	其他非流動負債－其他	1,720	1	1,680	1
	非流動負債合計	7,596	4	10,246	4
	負債總計	57,992	28	73,732	30
	歸屬於母公司業主之權益(附註六(六)(十六)：				
3110	普通股股本	233,950	111	233,950	95
3200	資本公積	3,877	2	3,877	1
3300	保留盈餘	(74,157)	(35)	(57,505)	(23)
3400	其他權益	(11,692)	(6)	(8,162)	(3)
	歸屬於母公司業主之權益合計	151,978	72	172,160	70
	權益總計	151,978	72	172,160	70
	負債及權益總計	**$ 209,970**	**100**	**245,892**	**100**

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：蔡錦隆　　經理人：蘇永祥　　會計主管：賴怡涵

昱泉國際股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		110年度		109年度	
		金　額	%	金　額	%
4000	營業收入(附註六(十八)及十四)	$ 11,474	100	117,581	100
5000	營業成本(附註十二)	2,200	19	70,846	60
	營業毛利	9,274	81	46,735	40
	營業費用(附註六(五)(十四)、七及十二)：				
6100	推銷費用	4,110	36	12,427	11
6200	管理費用	28,830	251	53,166	45
6300	研究發展費用	611	5	16,797	14
6450	預期信用減損損失(利益)	3	-	(2,961)	(2)
	營業費用合計	33,554	292	79,429	68
	營業淨損	(24,280)	(211)	(32,694)	(28)
	營業外收入及支出(附註六(六)(七)(二十)及七)：				
7010	其他收入	10,392	91	18,603	16
7020	其他利益及損失	(1,515)	(13)	(12,025)	(11)
7050	財務成本	(914)	(9)	(1,096)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(579)	(5)	(419)	-
7100	利息收入	127	1	670	1
	營業外收入及支出合計	7,511	65	5,733	5
	稅前淨損	(16,769)	(146)	(26,961)	(23)
7950	減：所得稅費用(利益)(附註六(十五))	(117)	(1)	1,032	1
	本期淨損	(16,652)	(145)	(27,993)	(24)
8300	其他綜合損益(附註六(十五)(十六)(廿一))：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	-	-	1,059	1
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(3,624)	(32)	(6,376)	(6)
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	212	-
	不重分類至損益之項目合計	(3,624)	(32)	(5,529)	(5)
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	118	1	(1,682)	(1)
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	-	-	(10)	-
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	24	-	(339)	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	94	1	(1,353)	(1)
8300	本期其他綜合損益	(3,530)	(31)	(6,882)	(6)
8500	本期綜合損益總額	$ (20,182)	(176)	(34,875)	(30)
	本期淨利(損)歸屬於：				
8610	母公司業主	$ (16,652)	(145)	(27,783)	(24)
8620	非控制權益	-	-	(210)	-
		$ (16,652)	(145)	(27,993)	(24)
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	$ (20,182)	(176)	(34,665)	(30)
8720	非控制權益	-	-	(210)	-
		$ (20,182)	(176)	(34,875)	(30)
	每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)(附註六(十七))：				
9750	基本每股盈餘(虧損)	$ (0.71)		(1.19)	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：蔡錦隆　　經理人：蘇永祥　　會計主管：賴怡涵

昱泉國際股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益							
				其他權益項目				
	普通股股本	資本公積	保留盈餘 未分配盈餘（待彌補虧損）	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允值衡量之金融資產未實現損益	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總額
民國一〇九年一月一日餘額	$ 233,950	3,473	(30,569)	(433)	-	206,421	11,558	217,979
本期淨損	-	-	(27,783)	-	-	(27,783)	(210)	(27,993)
本期其他綜合損益	-	-	847	(1,353)	(6,376)	(6,882)	-	(6,882)
本期綜合損益總額	-	-	(26,936)	(1,353)	(6,376)	(34,665)	(210)	(34,875)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	404	-	-	-	404	-	404
處分採用權益法之投資 /子公司	-	-	-	-	-	-	(11,348)	(11,348)
民國一〇九年十二月三十一日餘額	233,950	3,877	(57,505)	(1,786)	(6,376)	172,160	-	172,160
本期淨損	-	-	(16,652)	-	-	(16,652)	-	(16,652)
本期其他綜合損益	-	-	-	94	(3,624)	(3,530)	-	(3,530)
本期綜合損益總額	-	-	(16,652)	94	(3,624)	(20,182)	-	(20,182)
民國一一〇年十二月三十一日餘額	**$ 233,950**	**3,877**	**(74,157)**	**(1,692)**	**(10,000)**	**151,978**	**-**	**151,978**

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：蔡錦隆　　經理人：蘇永祥　　會計主管：賴怡涵

昱泉國際股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	$ (16,769)	(26,961)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	5,087	9,259
攤銷費用	28	1,345
預期信用減損損失(利益)	3	(2,961)
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	-	(3,576)
財務成本	914	1,096
利息收入	(127)	(670)
股利收入	-	(149)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	579	419
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	128	78
處分投資損失	-	13,196
處分採用權益法之投資損失(利益)	184	(1,130)
租賃修改利益	-	(21)
收益費損項目合計	6,796	16,886
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產淨變動：		
應收帳款	4,626	39,200
其他應收款	364	(449)
預付款項	606	3,022
其他流動資產	46	20
淨確定福利資產	(141)	(1,021)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	5,501	40,772
與營業活動相關之負債淨變動：		
合約負債	(7,068)	(14,072)
應付票據	-	(479)
應付帳款	(3,573)	5,438
其他應付款	(2,137)	(2,732)
其他應付款－關係人	(788)	788
預收款項	-	(262)
其他流動負債	136	148
淨確定福利負債	-	230
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(13,430)	(10,941)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(7,929)	29,831
調整項目合計	(1,133)	46,717
營運產生之現金(流出)流入	(17,902)	19,756
收取之利息	127	1,087
收取之股利	-	149
支付之利息	(914)	(1,069)
支付之所得稅	(21)	(242)
營業活動之淨現金(流出)流入	(18,710)	19,681
投資活動之現金流量：		
處分(取得)按攤銷後成本衡量之金融資產	(19,714)	40,966
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	28,076
處分子公司	-	(1,799)
採用權益法之被投資公司解散退回股款	-	247
取得不動產、廠房及設備	-	(1,178)
處分不動產、廠房及設備	36	1,491
存出保證金減少	760	696
取得無形資產	(155)	(103)
其他非流動資產	(150)	-
投資活動之淨現金(流出)流入	(19,223)	68,396
籌資活動之現金流量：		
銀行借款增加	-	40,000
應付短期票券減少	-	(179,831)
租賃本金償還	(2,212)	(5,666)
其他非流動負債增加	40	-
籌資活動之淨現金流出	(2,172)	(145,497)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(66)	(1,316)
本期現金及約當現金減少數	(40,171)	(58,736)
期初現金及約當現金餘額	63,266	122,002
期末現金及約當現金餘額	$ 23,095	63,266

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：蔡錦隆　　經理人：蘇永祥　　會計主管：賴怡涵

附件六

昱泉國際股份有限公司

虧損撥補表

民國一一〇年度

單位：新台幣元

項　　目	金　額
期初待彌補虧損	$ (57,504,774)
減：本期淨損	(16,652,022)
期末待彌補虧損	$ (74,156,796)

董事長：蔡錦隆　經理人：蘇永祥　會計主管：賴怡涵

附件七

昱泉國際股份有限公司

私募必要性與合理性之評估意見

意見書委任人： 昱泉國際股份有限公司

意見書收受者： 昱泉國際股份有限公司

意見書指定用途： 僅供昱泉國際股份有限公司辦理民國111年度私募普通股使用

報告類型： 證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見

評估機構： 康和綜合證券股份有限公司

中華民國111年5月3日

昱泉國際股份有限公司

111 年度私募普通股必要性與合理性之證券承銷商評估意見

一、前言

昱泉國際股份有限公司(以下簡稱昱泉國際或該公司)為充實營運資金、償還借款或其他因應公司長期營運發展資金之需求,擬於 111 年 5 月 3 日董事會通過辦理私募發行普通股案件，發行額度為 10,000 仟股，並擬於同年 6 月 15 日股東常會提案討論通過後，授權董事會於一年內預計分一次至三次辦理籌措資金。

經查昱泉國際於 111 年 4 月 8 日股東臨時會全面改選董事,席次異動超過三分之一，符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項(以下簡稱「應注意事項」)第四條第三項：「董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見」之規定，故委任本證券承銷商就該公司辦理 111 年度私募案件出具必要性與合理性之評估意見。

本次評估意見之內容僅作為昱泉國際 111 年 5 月 3 日董事會及同年 6 月 15 日股東常會決議本次私募案之參考依據，不作為其他用途使用；此外，本次評估意見係依據昱泉國際所提供之資料以及於公開資訊觀測站之各項已公開資訊進行評估，至於後續因該公司進行本次私募案計畫變更、或發生其他情事可能導致本意見書內容變動之影響，本證券承銷商不另行更新，亦不負任何法律責任，特此聲明。

二、公司簡介

昱泉國際成立於民國 78 年 4 月 18 日,於 91 年 3 月 22 日在櫃檯買賣中心掛牌上櫃，主要從事線上遊戲及手機遊戲之開發、授權及代理等項目，實收資本額為新台幣 233,949,600 元。以下為該公司最近三年度及最近期財務資訊：

(一)簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

	108 年	109 年	110 年
流動資產	259,557	71,030	44,928
非流動資產	193,753	174,862	165,042
資產總計	453,310	245,892	209,970
流動負債	223,074	63,486	50,396
非流動負債	12,257	10,246	7,596
負債總計	235,331	73,732	57,992
股本	233,950	233,950	233,950
權益—具證券性質之虛擬通貨	-	-	-
資本公積	3,473	3,877	3,877
保留盈餘	-30,569	-57,505	-74,157
其他權益	-433	-8,162	-11,692
庫藏股票	0	-	-
歸屬於母公司業主之權益合計	206,421	172,160	151,978
共同控制下前手權益	-	-	-
非控制權益	11,558	0	0
權益總計	217,979	172,160	151,978
待註銷股本股數（單位：股）	0	0	0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）	0	0	0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）	0	0	0
每股淨值(元)	8.82	7.36	6.5

資料來源：公開資訊觀測站

(二)簡明綜合損益表

單位：新台幣仟元

	108 年	109 年	110 年
營業收入	181,915	117,581	11,474
營業成本	91,071	70,846	2,200
原始認列生物資產及農產品之利益（損失）	-	-	-
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益（損失）	-	-	-
營業毛利（毛損）	90,844	46,735	9,274
未實現銷貨（損）益	-	-	-
已實現銷貨（損）益	-	-	-
營業毛利（毛損）淨額	90,844	46,735	9,274
營業費用	140,041	79,429	33,554
其他收益及費損淨額	-	-	-
營業利益（損失）	-49,197	-32,694	-24,280
營業外收入及支出	23,463	5,733	7,511
稅前淨利（淨損）	-25,734	-26,961	-16,769
所得稅費用（利益）	5,297	1,032	-117
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-31,031	-27,993	-16,652
停業單位損益	-	-	-
本期淨利（淨損）	-31,031	-27,993	-16,652
其他綜合損益（淨額）	-317	-6,882	-3,530
本期綜合損益總額	-31,348	-34,875	-20,182
淨利（淨損）歸屬於母公司業主	-30,851	-27,783	-16,652
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益	-	-	-
淨利（淨損）歸屬於非控制權益	-180	-210	0
綜合損益總額歸屬於母公司業主	-31,168	-34,665	-20,182
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益	-	-	-
綜合損益總額歸屬於非控制權益	-180	-210	0
基本每股盈餘（元）	-1.32	-1.19	-0.71

資料來源：公開資訊觀測站

三、承銷商評估意見

(一)適法性評估

昱泉國際最近(110)年度經會計師查核簽證之合併財務報表歸屬於母公司業主權益之淨損金額為新台幣 16,652 仟元，另 109 年底尚有待彌補虧損金額為新台幣 74,157 仟元，不受「應注意事項」第 3 條第 1 項規定，公開發行公司最近年度為稅後純益且無累積虧損，應採公開募集方式發行有價證券之限制。

經查昱泉國際本次私募普通股之發行價格不低於參考價格之八成，依「應注意事項」第 4 條第 1 項第 1 款第 4 目規定，尚無需洽請獨立專家就訂價之依據出具合理性意見；另該公司本次私募之擬應募對象係以符合證券交易法第 43 條之 6 及原財政部證券暨期貨管理委員會 91 年 6 月 13 日(91)台財證(一)字第 0910003455 號函及「應注意事項」規定之特定人為限。

綜上評估，該公司本次辦理私募尚符「應注意事項」之規定。

(二)必要性評估

昱泉國際主要從事線上遊戲及手機遊戲之開發、授權及代理等項目，過往以自行開發新遊戲為主，近年來為專注本業，陸續調整出售轉投資，並調整經營型態，由自行開發轉為與中小型開發商合作之模式，以降低成本，故在此調整過程中，最近三年度均為稅後虧損。然該公司為持續發展，故考量以私募洽特定人的方式，以提供公司未來營運發展所需之資金及營運動能。

在籌資工具的選擇上，在近年度持續虧損及尚有累虧的情況下，恐不易吸引一般投資人的認購意願，公開籌資的完成有不確定性，故該公司規劃辦理本次私募普通股，將可取得長期之營運資金，支應營運所需。在考量募集時效、發行成本以及該公司財務及營運規劃等因素，該公司本次以私募方式發行普通股，應有其必要性。

(三)合理性評估

1. 發行程序之合理性：

經查昱泉國際擬於 111 年 5 月 3 日董事會提案討論本次私募案件之內容，於發行程序、訂價方式、特定人選擇等，尚符合證券交易法及「應注意事項」等相關法令規定，無重大異常情事。

2. 發行目的與效益之合理性

昱泉國際擬以私募方式辦理籌資，可取得穩定之長期資金，有助於公司健全營運發展及維持財務彈性、降低發行成本，與公開募集相較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定，如為內部人認購，更可增加經營權之穩定性，故其目的及效益尚屬合理。

(四)應募人之選擇與其可行性與必要性評估

1. 應募人之選擇

經查昱泉國際擬於 111 年 5 月 3 日董事會提案討論本次私募案件之內容，關於應募人之選擇方式及目的，該公司將選擇對未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並能有助於擴大業務及產品市場，強化客戶關係，或提升產品開發整合效益，或進行多角化經營，及能認同公司經營理念且符合主管機關規定之特定人。綜上，該公司於應募人之選擇方式尚屬合理。

2. 應募人之可行性及必要性

私募有價證券有三年內不得自由轉讓之規定，且本次私募應募人目前暫定為內部人，可增加公司之經營權穩定，以及前述之營運效益，故本次私募所洽詢之應募人，應有其可行性及必要性。

(五)本次私募後對該公司業務、財務及股東權益之影響

昱泉國際已於今(111)年股東臨時會全面改選董事，於席次變動上符合經營權重大異動標準，經訪談該公司，目前已洽定之應募人為該公司之法人董事，若全數認購，將有助於經營階層之持股穩定，本次私募後應尚

無經營權重大異動情事。以下就本次私募案可能對該公司業務、財務及股東權益等之影響說明如次：

1. 對公司業務之影響：

昱泉國際於去(110)年度營收較 109 年度大幅降低，主要係調整轉投資事業，於 109 年中出售重要子公司昱藤數位人力資源服務股份有限公司股權，導致喪失控制力無法認列營收，以及遊戲本業大幅衰退所致。經訪談該公司，本次私募所取得資金，將用於專注遊戲本業，並發展 AR 相關應用，此舉應可有效挹注該公司營運發展，提升營運動能，故該公司本次辦理私募案件，對該公司之業務將有正面助益。

2. 對公司財務之影響：

該公司本次私募普通股，其用途為充實營運資金、償還借款或其他因應公司長期營運發展資金之需求。以該公司近年來持續虧損之情況，以私募發行普通股籌措營運資金，可充實資本，增加現金流量以支應未來業務發展，亦可降低負債比率，對該公司財務狀況有正面效益。

3. 對公司股東權益之影響：

昱泉國際本次私募發行普通股額度為 10,000 仟股，如全數發行，本次應募人將持有該公司實收資本額 29.94%，對原股東之持股比例有稀釋效果，然本次應募人目前規劃由該公司法人董事全數認購，認購後有助於經營權之穩定。另經訪談該公司，本次私募普通股之每股價格應不致有低於面額而造成累積虧損之不利影響。

考量本次私募普通股對該公司之業務及財務狀況均有正面效益，就長期而言，對該公司股東權益尚不致有重大不利之影響。

(六)評估意見總結

綜上所述，昱泉國際本次辦理私募發行普通股案件於適法性、資金用途、發行效益及目的、應募人之選擇、私募後對該公司業務、財務及股東權益之影響等項目，均尚無重大不合理情事，且符合私募相關法令規定，經本證券承銷商依「應注意事項」之規定評估後，該公司辦理本次私募案件尚有其必要性及合理性。

獨立性聲明書

本公司受託就昱泉國際股份有限公司(以下簡稱昱泉國際) 111年度辦理私募普通股之必要性與合理性，出具評估意見書。

本公司為執行上開業務，特聲明並無下列情事：

1.本公司非為昱泉國際採權益法投資之被投資公司。

2.本公司非對昱泉國際採權益法評價之投資者。

3.本公司董事長或總經理與昱泉國際之董事長或總經理並非為同一人，或無具有配偶或二親以內之關係。

4.本公司非為昱泉國際之董事或監察人。

5.昱泉國際非為本公司之董事或監察人。

6.本公司與昱泉國際間於上述情事外，並無證券發行人財務報告編制準則第十八條規定所訂關係人之關係。

為昱泉國際辦理私募普通股之必要性與合理性評估意見案，本公司提出之評估意見均維持超然獨立之精神。

評估人：康和綜合證券股份有限公司

中　華　民　國　1　1　1　年　5　月　3　日

(僅限昱泉國際股份有限公司 111 年度辦理私募普通股之證券承銷商評估意見使用)

附件八

昱泉國際股份有限公司

取得或處分資產處理程序修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第八條　公告申報程序： 本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式及內容，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報： （略） 六、除前五款以外之資產交易或從事大陸地區投資，其交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限： （一）買賣國內公債或信用評等不低於我國主權評等等級之外國公債。 （二）買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。 （以下略）	第八條　公告申報程序： 本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式及內容，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報： （略） 六、除前五款以外之資產交易或從事大陸地區投資，其交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限： （一）買賣國內公債。 （二）買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。 （以下略）	依據金融監督管理委員會111年1月28日金管證發字第1110380465號令辦理，爰配合修訂。
第十條　資產估價報告： 一、若取得或處分不動產、設備或其使用權資產，除與國內政府機關交易、自地委建、租地委建或取得、處分供營業使用之設備或其使用權資產外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並按下列規定辦理： （一）因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，其嗣後有交易條件變更時，亦同。 （二）交易金額達新台幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價機構估價。	第十條　資產估價報告： 一、若取得或處分不動產、設備或其使用權資產，除與國內政府機關交易、自地委建、租地委建或取得、處分供營業使用之設備或其使用權資產外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並按下列規定辦理： （一）因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，其嗣後有交易條件變更時，亦同。 （二）交易金額達新台幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價機構估價。	依據金融監督管理委員會111年1月28日金管證發字第1110380465號令辦理，爰配合修訂。

修正條文	現行條文	說明
（三） 專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見： 1. 估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上。 2. 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上。 （四） 專業估價機構出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月；但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價機構出具意見書。 二、 若取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金管會另有規定者，不在此限。 三、 本公司取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與國內政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。 四、 前三項交易金額之計算，應依第八條第二項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。 五、 本公司經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會	（三） 專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計研究發展基金會）所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見： 1. 估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上。 2. 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上。 （四） 專業估價機構出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月；但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價機構出具意見書。 二、 若取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金管會另有規定者，不在此限。 三、 本公司取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與國內政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第	

修正條文	現行條文	說明
計師意見。 六、 本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商應符合下列規定： （一） 未曾因違反本法、公司法、銀行法、保險法、金融控股公司法、商業會計法，或有詐欺、背信、侵占、偽造文書或因業務上犯罪行為，受一年以上有期徒刑之宣告確定。但執行完畢、緩刑期滿或赦免後已滿三年者，不在此限。 （二） 與交易當事人不得為關係人或有實質關係人之情形。 （三） 公司如應取得二家以上專業估價者之估價報告，不同專業估價者或估價人員不得互為關係人或有實質關係人之情形。 前項人員於出具估價報告或意見書時，應依其所屬各同業公會之自律規範及下列事項辦理： （一） 承接案件前，應審慎評估自身專業能力、實務經驗及獨立性。 （二） 執行案件時，應妥善規劃及執行適當作業流程，以形成結論並據以出具報告或意見書；並將所執行程序、蒐集資料及結論，詳實登載於案件工作底稿。 （三） 對於所使用之資料來源、參數及資訊等，應逐項評估其適當性及合理性，以做為出具估價報告或意見書之基礎。 （四） 聲明事項，應包括相關人員具備專業性與獨立性、已評估所使用之資訊為適當且合理及遵循相關法令等事項。	二十號規定辦理。 四、 前三項交易金額之計算，應依第八條第二項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。 五、 本公司經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。 六、 本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商應符合下列規定： (一) 未曾因違反本法、公司法、銀行法、保險法、金融控股公司法、商業會計法，或有詐欺、背信、侵占、偽造文書或因業務上犯罪行為，受一年以上有期徒刑之宣告確定。但執行完畢、緩刑期滿或赦免後已滿三年者，不在此限。 (二) 與交易當事人不得為關係人或有實質關係人之情形。 (三) 公司如應取得二家以上專業估價者之估價報告，不同專業估價者或估價人員不得互為關係人或有實質關係人之情形。 前項人員於出具估價報告或意見書時，應依下列事項辦理： (一) 承接案件前，應審慎評估自身專業能力、實務經驗及獨立性。 (二) 查核案件時，應妥善規劃及執行適當作業流程，以形成結論並據以出具報告或意見書；並將所執行程序、蒐集資料及結論，詳實登載於案件工作底稿。 (三) 對於所使用之資料來源、參數及資訊等，應逐項評	

修正條文	現行條文	說明
	估其完整性、正確性及合理性，以做為出具估價報告或意見書之基礎。 (四)　聲明事項，應包括相關人員具備專業性與獨立性、已評估所使用之資訊為合理與正確及遵循相關法令等事項。	
第十二條　關係人交易： 一、本公司與關係人取得或處分資產，除應依規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外，交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應依規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。 前項交易金額之計算，應依第十條第四項規定辦理。 判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。 二、本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料，提交董事會通過及審計委員會承認後，始得簽訂交易契約及支付款項： (一)　取得或處分資產不動產之目的、必要性及預計效益。 (二)　選定關係人為交易對象之原因。 (三)　向關係人取得不動產或其使用權資產，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條及第十七條規定評估預定交易條件合理性之相關資料。 (四)　關係人原取得日期及	第十二條　關係人交易： 一、本公司與關係人取得或處分資產，除應依規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外，交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應依規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。 前項交易金額之計算，應依第十條第四項規定辦理。 判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。 二、本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料，提交董事會通過及審計委員會承認後，始得簽訂交易契約及支付款項： (一)　取得或處分資產不動產之目的、必要性及預計效益。 (二)　選定關係人為交易對象之原因。 (三)　向關係人取得不動產或其使用權資產，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條及第十七條規定評估預定交易條件合理性之相關資料。 (四)　關係人原取得日期及	依據金融監督管理委員會111年1月28日金管證發字第1110380465號令辦理，爰配合修訂。

修正條文	現行條文	說明
價格、交易對象及其與本公司和關係人之關係等事項。 (五)　預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。 (六)　依前款規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。 (七)　本次交易之限制條件及其他重要約定事項。 本公司與母公司、子公司，或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司彼此間從事下列交易，董事會得依本處理程序第五條規定之額度內授權董事長先行決行，事後再提報最近期之董事會追認： (一)　取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產。 (二)　取得或處分供營業使用之不動產使用權資產。 提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。 應經審計委員會承認事項，需有全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。 本公司或其非屬國內公開發行公司之子公司有本項第一款交易，交易金額達本公司總資產百分之十以上者，本公司應將本項第一款所列各款資料提交股東會同意後，始得簽訂交易契約及支付款項。但本公司與其母公司、子公司，或其子公司彼此間交易，不在此限。 本項第一款及前款交易金額之計算，應依第八條第二項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定提交股東會、董事會通過及審計委員會承認部分免	價格、交易對象及其與本公司和關係人之關係等事項。 (五)　預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。 (六)　依前款規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。 (七)　本次交易之限制條件及其他重要約定事項。 前項交易金額之計算，應依第八條第二項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定提交董事會通過及審計委員會承認部分免再計入。 本公司與母公司、子公司，或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司彼此間從事下列交易，董事會得依本處理程序第五條規定之額度內授權董事長先行決行，事後再提報最近期之董事會追認： (一)　取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產。 (二)　取得或處分供營業使用之不動產使用權資產。 提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。 應經審計委員會承認事項，需有全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。 (以下略)	

修正條文	現行條文	說明
再計入。 （以下略）		
第十三條　衍生性金融商品交易之原則及方針： （略） 四、績效評估要領 （一）衍生性商品交易所持有之部位至少每週定期評估一次，惟若為業務需要辦理之避險性交易至少每月應評估二次，其評估報告應呈請總經理核示。 （略） 七、作業程序 (一)確認交易部位。 （以下略）	第十三條　衍生性金融商品交易之原則及方針： （略） 四、績效評估要領 （一）每週定期評估一次，評估報告應呈請總經理核示。 （略） 七、作業程序 （一）確認交易部位。 （以下略） (八) 從事衍生性商品之交易人員及確認、交割等作業人員不得互相兼任。 (九) 風險之衡量、監督與控制人員應與交易及確認、交割人員分屬不同部門。	因應財務需求新增並刪除內文重覆部分
第十六條　衍生性商品之定期評估 一、 董事會應指定內部稽核配合財務主管依據內部控制制度隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制，並應定期評估交易之績效是否符合既定之經營策略，及所承擔之風險是否在公司容許的範圍內。 二、 財務主管應定期評估目前使用之風險管理程序是否適當及確實依本處理程序辦理。 三、 市場評估報告有異常情形時，應採取必要之因應措施，並立即向董事會報告，已設置獨立董事者，董事會應有獨立董事出席並表示意見。 四、 本公司從事衍生性商品交易應建立備查簿，詳細登載衍生性商品交易之種類、金額、董事會通過日期、每週定期評估報告、及董事會與董事會授權之高階主管之定期評估事項。	第十六條　衍生性商品之定期評估 一、董事會應指定內部稽核配合財務主管依據內部控制制度隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制，並應定期評估交易之績效是否符合既定之經營策略，及所承擔之風險是否在公司容許的範圍內。 二、財務主管應定期評估目前使用之風險管理程序是否適當及確實依本處理程序辦理。 三、交易績效每週評估一次。 四、市場評估報告有異常情形時，應採取必要之因應措施，並立即向董事會報告，已設置獨立董事者，董事會應有獨立董事出席並表示意見。 五、本公司從事衍生性商品交易應建立備查簿，詳細登載衍生性商品交易之種類、金額、董事會通過日期、每週定期評估報告、及董事會與董事會授權之高階主管之定期評估事項。	刪除內文重覆部分並調整編號
第十七條　企業合併、分割、收購及股份受讓 （略） 六、參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業	第十七條　企業合併、分割、收購及股份受讓 （略） 六、參與合併、分割、收購或股票在證券商營業處所買賣之公司，	配合法規增加文字

修正條文	現行條文	說明
處所買賣之公司，應於董事會決議通過之即日起算二日內，將前項第一款及第二款資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報金管會備查。 （以下略）	應於董事會決議通過之即日起算二日內，將前項第一款及第二款資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報金管會備查。 （以下略）	
第十八條　其他事項： （略） 三、 本公司取得或處分資產依本處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，應將董事異議資料送審計委員會。本公司應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。 重大之資產或衍生性商品交易，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。 （以下略）	第十八條　其他事項： （略） 三、本公司取得或處分資產依本處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，應將董事異議資料送審計委員會。本公司應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。 已依本法規定設置審計委員會者，重大之資產或衍生性商品交易，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。 （以下略）	已設置審計委員會，故調整文字說明

附件九

昱泉國際股份有限公司

公司章程修正條文對照表

條次	新條文	修訂前條文	說明
第　二　條	本公司所營事業如下： 1.CB01010機械設備製造業。 2.CB01030污染防治設備製造業。 3.F109070文教、樂器、育樂用品批發業。 4.F113050電腦及事務性機器設備批發業。 5.F118010資訊軟體批發業。 6.F119010電子材料批發業。 7.F209060文教、樂器、育樂用品零售業。 8.F213030電腦及事務性機器設備零售業。 9.F218010資訊軟體零售業。 10.F219010電子材料零售業。 11.F601010智慧財產權業。 12.I301010資訊軟體服務業。 13.I301020資料處理服務業。 14.I301030電子資訊供應服務業。 15.I301040第三方支付服務業。 16.I301050實境體感應用服務業 17.I401010 一般廣告服務業。 18.I501010產品設計業。 19.IZ13010網路認證服務業。 20.J101030廢棄物清除業。 21.J101040廢棄物處理業。 22.J101050環境檢測服務業。 23.J101060廢（污）水處理業。 24.J101070放射性廢料處理服務業。 25.J101080資源回收業。	本公司所營事業如下： 1.F109070文教、樂器、育樂用品批發業。 2.F113050電腦及事務性機器設備批發業。 3.F118010資訊軟體批發業。 4.F119010電子材料批發業。 5.F209060文教、樂器、育樂用品零售業。 6.F213030電腦及事務性機器設備零售業。 7. F218010資訊軟體零售業。 8. F219010電子材料零售業。 9. F601010智慧財產權業。 10. I301010資訊軟體服務業。 11. I301020資料處理服務業。 12. I301030電子資訊供應服務業。 13. I301040第三方支付服務業。 14. I301050實境體感應用服務業 15. I401010 一般廣告服務業。 16. I501010產品設計業。 17. IZ13010網路認證服務業。 18. J399010軟體出版業。 19. JE01010租賃業。 20. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	修正次序及增加營業項目

條次	新條文	修訂前條文	說明
	26.J101090廢棄物清理業。 27.J101990其他環境衛生及污染防治服務業 28.J399010軟體出版業。 29.JE01010租賃業。 30.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。		
第　四　條	本公司設總公司於台中市，必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外設立分支機構。	本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外設立分支機構。	因應公司未來發展變更公司所在地
第十八之二條	董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。	無。	依公司法第205-2條增列
第二十七條	本章程訂立於民國 78 年 4 月 13 日。 …… 第二十七次修正於民國 108 年 6 月 26 日。 第二十八次修正於民國 110 年 6 月 11 日。 第二十九次修正於民國111年6月15日。	本章程訂立於民國 78 年 4 月 13 日。 …… 第二十七次修正於民國 108 年 6 月 26 日。 第二十八次修正於民國 110 年 6 月 11 日。	增列修訂條次

附件十

昱泉國際股份有限公司

解除董事暨代表人競業禁止限制之公司職務表

職稱	董事暨代表人姓名	目前兼任其他公司職務
董事	衛星科技股份有限公司 代表人：顏坤龍	衛星科技股份有限公司營運長
董事	大敦投資股份有限公司 代表人：黃珍珍	衛星科技股份有限公司財務長

附錄一

昱泉國際股份有限公司

董事持股情形：

111 年 4 月 15 日

職稱	姓名	持有股數	附註
董事長	林玄通	0	
董事	大敦投資股份有限公司代表人：陳騰志	5,072,110	佔股份總額 21.68%
董事	大敦投資股份有限公司代表人：黃珍珍	5,072,110	佔股份總額 21.68%
董事	衛星科技股份有限公司代表人：林玄通	8,000	佔股份總額 0.03%
董事	衛星科技股份有限公司代表人：顏坤龍	8,000	佔股份總額 0.03%
獨立董事	陳中河	0	
獨立董事	黃祥穎	0	
獨立董事	黃秋鴻	0	
全體董事依法最低應持有股數		2,807,395	佔股份總額 12.00%
全體董事持有股數		5,080,110	佔股份總額 21.71%

註 1：全體董事持有股數截至 111 年股東常會停止過戶日 111 年 4 月 15 日。

註 2：本公司截至 111 年 4 月 15 日止已發行股份總數為 23,394,960 股。

附錄二

昱泉國際股份有限公司
取得或處分資產處理程序

108.06.26

第一條　為加強資產管理及符合資訊公開之規定，依據證券交易法第三十六條之一及金融監督管理委員會〔以下簡稱「金管會」〕頒佈之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定，特訂本處理程序。

第二條　本處理程序所稱資產適用範圍：

一、股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。

二、不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產)及設備。

三、會員證。

四、專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。

五、使用權資產。

六、金融機構之債權（含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項)。

七、衍生性商品：指其價值由特定利率、金融工具價格、商品價格、匯率、價格或費率指數、信用評等或信用指數、或其他變數所衍生之遠期契約、選擇權契約、期貨契約、槓桿保證金契約、交換契約，上述契約之組合，或嵌入衍生性商品之組合式契約或結構型商品等。所稱之遠期契約，不含保險契約、履約契約、售後服務契約、長期租賃契約及長期進（銷）貨契約。

八、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產：指依企業併購法、金融控股公司法、金融機構合併法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產，或依公司法第一百五十六條之三規定發行新股受讓他公司股份（以下簡稱股份受讓）者。

九、其他重要資產。

第三條　本公司取得資產評估及作業程序如下：

一、本公司資產之取得，承辦單位應將擬取得之緣由、標的物、交易相對人、移轉價格、付款條件、價格參考依據及依本處理程序應公告之事項等，呈請權責單位裁決，並依本公司內部控制制度之有關作業規定及本處理程序辦理之。

二、有關資產取得之評估，屬不動產或其使用權資產及設備達本公司相關辦法所定金額者，由各單位事先進行可行性評估後，送財務部審核資本支出預算並依據計劃內容執行及控制；屬長、短期有價證券投資者，則由執行單位進行可行性評估後方為之。

三、資產中之長、短期有價證券投資，均依一般公認會計原則予以合理評價，並應提列適當之跌價損失準備，各種有價證券均應由財務部列冊登記後存放保管箱。

四、各項股權投資及轉換公司債如屬原始認股或認購者，應於被投資公司依公司法得發行股票或公司債之日起三十日內，取得以本公司為投資人之有價證券，如係受讓取得者，應即辦理權益過戶手續。

五、若取得符合本處理程序應公告申報之有價證券投資，應依第八條之規定辦理。

六、若取得符合本處理程序應公告申報之不動產或其使用權資產及設備，應依第十條規定洽請客觀公正及超然獨立之專業估價，並出具估價報告。

七、資產取得後，應依本公司資產管理之有關規定，辦理登記、管理及使用。

第四條　本公司處分資產評估及作業程序如下：

一、本公司資產之處分，承辦單位應將擬處分之緣由、標的物、交易相對人、移轉

價格、收款條件、價格參考依據及依本處理程序應公告之事項等，呈請權責單位裁決，並依本公司內部控制制度之有關作業規定及本處理程序辦理之。

二、有關資產之處分之評估，屬不動產者由使用單位或管理單位填列申請表或專案簽呈，經權責單位評估並核准後方得為之。

三、若處分符合本處理程序應公告申報之不動產或其使用權資產及設備，應依第十條規定洽請客觀公正及超然獨立之不動產專業估價機構估價，並出具估價報告。

四、若處分符合本處理程序應公告申報之有價證券投資，應依第八條之規定辦理。

第五條　交易條件之決定程序：

一、本公司資產之取得或處分，由權責單位於授權範圍內裁決之。但屬於公司法第一百八十五條規定情事者，應先報經股東會同意：

（一）長期有價證券投資及不動產之取得或處分，由權責單位於授權董事長或總經理在新台幣五仟萬元(含)內決行，事後再報董事會追認；若交易金額達新台幣五仟萬元以上者，則需經董事會通過後為之。

（二）短期有價證券投資之取得或處分須經董事長或總經理裁決後為之，若交易金額達新台幣五仟萬元以上者，則須經董事會通過後為之。但投資短期有價證券之公債、國內債券基金、金融債券及美國政府公債之短期閒置資金，其每筆或每日金額在新台幣五仟萬元(含)以下，授權財務主管為之，金額在新台幣五仟萬元以上須經董事長同意後為之，金額在新台幣壹億五仟萬元(含)以上須報董事會核准。其他資產之取得或處分依本公司核決權限表核決，但若交易金額達新台幣五仟萬元以上者，則須經董事會通過後為之。

二、本公司取得或處分資產之價格決定方式、參考依據，依下列各情形辦理之：

（一）取得或處分已於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證券，依當時之股權或債券價格決定之。

（二）取得或處分非於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證券，應考量其每股淨值、獲利能力、未來發展潛力、市場利率、債券票面利率及債務人債信等，並參考當時交易價格議定之。

（三）取得或處分不動產，以比價、議價或招標方式擇一為之，並應參考公告現值、評定現值、鄰近不動產實際交易價格等議定之，若符合本處理程序規定應公告申報標準者，並應參考專業估價機構之估價。

第六條　本公司有關長、短期有價證券投資之執行單位為財務部；不動產及設備之執行單位則為使用部門及相關權責單位。非屬有價證券投資、不動產及設備之其他資產，則由執行相關單位評估後方得為之。

第七條　有關資產之取得或處分相關作業悉依本公司內部控制制度之有關規定辦理之。如發現重大違規情事，應依違反情況予以處分相關人員。

第八條　公告申報程序：

本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式及內容，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報：

一、向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人為取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金，不在此限。

二、進行合併、分割、收購或股份受讓。

三、從事衍生性商品交易損失達所定處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。

四、取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一：

（一）實收資本額未達新台幣一百億元之公開發行公司，交易金額達新台幣五億元以上。

（二）實收資本額達新台幣一百億元以上之公開發行公司，交易金額達新台幣十億元以上。

五、以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，且其交易對象非為關係人，本公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。

六、除前五款以外之資產交易或從事大陸地區投資，其交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：

（一）買賣國內公債。

（二）買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。

前項交易金額依下列方式計算之：

一、每筆交易金額。

二、一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。

三、一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產或其使用權資產之金額。

四、一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。

前項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定公告部分免再計入。

本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式,於每月十日前輸入金管會指定之資訊申報網站。

本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應於知悉之即日起算二日內將全部項目重行公告申報。

本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。

第九條　應辦理公告及申報之時限：

本公司依前條規定公告申報之交易後,有下列情形之一者,應於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報：

一、原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。

二、合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。

三、原公告申報內容有變更。

第十條　資產估價報告：

一、若取得或處分不動產、設備或其使用權資產，除與國內政府機關交易、自地委建、租地委建或取得、處分供營業使用之設備或其使用權資產外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並按下列規定辦理：

（一）因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，其嗣後有交易條件變更時，亦同。

（二）交易金額達新台幣十億元以上者,應請二家以上之專業估價機構估價。

（三）專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高

於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計研究發展基金會)所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：

1. 估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上。

2. 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上。

（四）專業估價機構出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月；但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價機構出具意見書。

二、若取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金管會另有規定者，不在此限。

三、本公司取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與國內政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。

四、前三項交易金額之計算，應依第八條第二項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。

五、本公司經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。

六、本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商應符合下列規定：

（一）未曾因違反本法、公司法、銀行法、保險法、金融控股公司法、商業會計法，或有詐欺、背信、侵占、偽造文書或因業務上犯罪行為，受一年以上有期徒刑之宣告確定。但執行完畢、緩刑期滿或赦免後已滿三年者，不在此限。

（二）與交易當事人不得為關係人或有實質關係人之情形。

（三）公司如應取得二家以上專業估價者之估價報告，不同專業估價者或估價人員不得互為關係人或有實質關係人之情形。

前項人員於出具估價報告或意見書時，應依下列事項辦理：

（一）承接案件前，應審慎評估自身專業能力、實務經驗及獨立性。

（二）查核案件時，應妥善規劃及執行適當作業流程，以形成結論並據以出具報告或意見書；並將所執行程序、蒐集資料及結論，詳實登載於案件工作底稿。

（三）對於所使用之資料來源、參數及資訊等，應逐項評估其完整性、正確性及合理性，以做為出具估價報告或意見書之基礎。

（四）聲明事項，應包括相關人員具備專業性與獨立性、已評估所使用之資訊為合理與正確及遵循相關法令等事項。

第十一條　投資範圍及額度：

本公司除取得供營業使用之資產外，尚得投資購買非供營業使用之不動產及有價證券，其額度之限制分別如下：

一、 非供營業使用之不動產之總額以不超過本公司經會計師簽證之股東權益的四分之一為限。

二、 投資有價證券之總額不得超過本公司經會計師簽證之股東權益及長期負債之合計數。

三、 投資個別有價證券之限額，不得逾本公司經會計師簽證之股東權益百分之六十。

四、 本公司之各子公司購買非供營業使用之不動產或有價證券之額度限制分別如下：

(一)非供營業使用之不動產之總額以不超過母公司經會計師簽證之股東權益之四分之一減除母公司及其他子公司所購非營業使用之不動產總額後之差額為限。

(二)投資有價證券之總額不得超過母公司會計師簽證之股東權益及長期負債之合計數減除母公司及其他子公司所投資有價證券總額後之差額。

(三)投資個別有價證券之限額，不得逾母公司經會計師簽證之股東權益之百分之六十減除母公司及其他子公司所投資個別有價證券總額後之差額。

第十二條　關係人交易：

一、 本公司與關係人取得或處分資產，除應依規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外，交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應依規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。

前項交易金額之計算，應依第十條第四項規定辦理。

判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。

二、 本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料，提交董事會通過及審計委員會承認後，始得簽訂交易契約及支付款項：

（一）取得或處分資產不動產之目的、必要性及預計效益。

（二）選定關係人為交易對象之原因。

（三）向關係人取得不動產或其使用權資產，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條及第十七條規定評估預定交易條件合理性之相關資料。

（四）關係人原取得日期及價格、交易對象及其與本公司和關係人之關係等事項。

（五）預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。

（六）依前款規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。

（七）本次交易之限制條件及其他重要約定事項。

本公司與母公司、子公司，或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司彼此間從事下列交易，董事會得依本處理程序第五條規定之額度內授權董事長先行決行，事後再提報最近期之董事會追認：

（一）取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產。

（二）取得或處分供營業使用之不動產使用權資產。

提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。

應經審計委員會承認事項，需有全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。

交易金額之計算，應依第八條第二項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定提交董事會通過及審計委員會承認部分免再計入。

三、 本公司向關係人取得不動產或其使用權資產，應按下列方法評估交易成本之合理性：

(一) 按關係人交易價格加計必要資金利息及買方依法應負擔之成本。所稱必要資金利息成本，以公司購入資產年度所借款項之加權平均利率為準設算之，惟其不得高於財政部公布之非金融業最高借款利率。

(二) 關係人如曾以該標的物向金融機構設定抵押借款者，金融機構對該標的物之貸放評估總值，惟金融機構對該標的物之實際貸放累計值應達貸放評估總值之七成以上及貸放期間已逾一年以上。但金融機構與交易之一方互為關係人者，不適用之。

合併購買或租賃同一標的之土地及房屋者，得就土地及房屋分別按前款所列任一方法評估交易成本。

本公司向關係人取得不動產或其使用權資產，依本項第一款及第二款規定評估不動產或其使用權資產成本，並應洽請會計師複核及表示具體意見。

另如有下列情形之一者，應依本條第二項規定辦理，不適用本項前三款之規定：

(一) 關係人係因繼承或贈與而取得不動產或其使用權資產。

(二) 關係人訂約取得不動產或其使用權資產時間距本交易訂約日已逾五年。

(三) 與關係人簽訂合建契約，或自地委建、租地委建等委請關係人興建不動產而取得不動產。

(四) 本公司與其母公司、子公司，或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司彼此間，取得供營業使用之不動產或其使用權資產。

四、 本公司依本條第三項第一款及第二款規定評估結果均較交易價格為低時，應依本條第五項規定辦理。但如因下列情形，並提出客觀證據及取具不動產專業估價者與會計師之具體合理性意見者，不在此限：

(一) 關係人係取得素地或租地再行興建者，得舉證符合下列條件之一者：

1. 素地依前條規定之方法評估，房屋則按關係人之營建成本加計合理營建利潤，其合計數逾實際交易價格者。所稱合理營建利潤，應以最近三年度關係人營建部門之平均營業毛利率或財政部公布之最近期建設業毛利率孰低者為準。

2. 同一標的房地之其他樓層或鄰近地區一年內之其他非關係人交易案例，其面積相近，且交易條件經按不動產買賣或租賃慣例應有之合理樓層或地區價差評估後條件相當者。

(二) 本公司舉證向關係人購入之不動產或租賃取得不動產使用權資產，其交易條件與鄰近地區一年內之其他非關係人交易案例相當且面積相近者。

前款所稱鄰近地區交易案例，以同一或相鄰街廓且距離交易標的物方圓未逾五百公尺或其公告現值相近者為原則；所稱面積相近，則以其他非關係人交易案例之面積不低於交易標的物面積百分之五十為原則；所稱一年內係以本次取得不動產或其使用權資產事實發生之日為基準，往前追溯推算一年。

五、 本公司向關係人取得不動產或其使用權資產，如經按本條第三項及四項規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項：

（一）應就不動產或其使用權資產交易價格與評估成本間之差額，依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積，不得予以分派或轉增資配股。對本公司之投資採權益法評價之投資者如為公開發行公司，亦應就該提列數額按持股比例依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積。

（二）審計委員會之獨立董事應替代監察人依公司法第二百十八條規定辦理。

（三）應將第(一)目及第(二)目處理情形提報股東會，並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明書。

本公司經依前款規定提列特別盈餘公積者，應俟高價購入或承租之資產已認列跌價損失或處分或終止租約或為適當補償或恢復原狀，或有其他證據確定無不合理者，並經金管會同意後，始得動用該特別盈餘公積。

本公司向關係人取得不動產或其使用權資產，若有其他證據顯示交易有不合營業常規之情事者，亦應依前二款規定辦理。

第十三條　衍生性金融商品交易之原則及方針：

一、交易種類：本公司得從事衍生商品之種類包括遠期契約、選擇權、利率及匯率交換、期貨、暨上述商品組合而成之複合式契約等，並以避險交易為範圍。

二、經營策略：衍生性商品交易應以確保本公司業務之經營利潤，規避因匯率、利率或資產價格波動所引起之風險為目標，而非投機獲利。

三、權責劃分

衍生性商品交易由總經理核准，但不得超過本條第五項及第六項所訂限額。

（一）財務部

1. 擷取市場資訊、判斷趨勢及風險、熟悉金融商品交易及相關法令、操作技巧等，並依總經理之指示及授權部位從事交易以規避市場價格波動之風險。
2. 定期使用獨立評價，以測試衍生性金融商品評價模式之適當性，其模式變更應經適用控制、紀錄及測試。

（二）會計部

1. 提供風險暴露部位之資訊。
2. 依據公認之會計原則記帳及編製財務報表。
3. 交易風險之衡量、監督與控制。
4. 定期公告及申報。

四、績效評估要領

（一）每週定期評估一次，評估報告應呈請總經理核示。

（二）績效之評估應於評估日與預先設定之評估基準比較，以作為未來決策之參考。

五、交易額度

有關外幣避險遠期外匯操作之契約總額不得超過公司實際進出口之外幣需求總額，但每次操作餘額不得超過美金壹仟萬元。有關利率交換之避險交易不得超過新台幣壹億元。其他衍生性商品交易總額不得超過新台幣伍仟萬元。

六、損失上限

避險性及非避險性衍生性商品交易之全部及個別契約損失上限均以不超

過其交易總金額之三分之一為限。必要時得由總經理先行處置再提報最近期董事會核定之。

七、作業程序

（一）確認交易部位。

（二）相關走勢分析及判斷。

（三）決定避險具體作法：

1. 交易標的
2. 交易部位
3. 目標價位及區間
4. 交易策略及形態

（四）取得交易之核准：均逐筆由總經理核准。

（五）執行交易

1. 交易對象：限於國內外金融機構，否則應簽請總經理同意。
2. 交易人員：本公司得執行衍生性商品交易之人員應先簽請總經理同意後，通知本公司之往來金融機構，非上述交易人員不得從事交易。

（六）交易確認：交易人員交易後，應填具交易單據，經由確認人員確認交易之條件是否與交易單據一致，送請權責主管核准。

（七）交割：應於交割日由指定之交割人員備妥價款及相關單據，以議定之價位進行交割。

（八）從事衍生性商品之交易人員及確認、交割等作業人員不得互相兼任。

（九）風險之衡量、監督與控制人員應與交易及確認、交割人員分屬不同部門。

第十四條　本公司從事衍生性商品交易，其風險管理範圍及應採行之風險管理措施如下：

一、信用風險管理：交易對象原則上限定為國內外金融機構，否則應簽請總經理同意。

二、市場風險管理：以從事避險性交易為主，儘可能不創造額外之部位。

三、流動性風險管理：為確保流動性，交易前應確認可用資金狀況，避免造成流動性不足之現象。

四、作業風險管理：必須確實遵守授權額度、作業流程，以避免作業上之風險。

五、法律風險管理：與銀行簽署之文件必須經過律師及內部稽核事前檢視後才能正式簽署，以避免法律上的風險。

六、商品風險之考量：內部交易人對於交易之衍生商品應具備完整及正確專業知識，以避免誤用衍生性品導致損失。

七、現金交割風險之考量：授權交易人應嚴格遵守授權額度內之規定外，平時應注意公司現金流量，以確保交割時有足夠的現金支付。

八、交易人員及確認、交割等作業人員不得互相兼任。

九、確認人員應定期與往來銀行對帳或函證，並隨時核對交易總額是否有超過本處理程序規定之上限。

十、風險之衡量、監督與控制人應與執行單位之人員分屬不同部門，並應向董事會或不負交易或部位決策責任之高階主管報告。

第十五條　本公司內部稽核人員應定期了解衍生性商品交易內部控制之允當性，並對交易部門從事衍生性商品交易之作業程序遵循規定情形按月稽核，且作成稽核報告，如發現重大違規情形，應立即向董事長呈報，並以書面通知審計委員會。

第十六條　衍生性商品之定期評估

一、 董事會應指定內部稽核配合財務主管依據內部控制制度隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制，並應定期評估交易之績效是否符合既定之經營策略，及所承擔之風險是否在公司容許的範圍內。

二、 財務主管應定期評估目前使用之風險管理程序是否適當及確實依本處理程序辦理。

三、 交易績效每週評估一次。

四、 市場評估報告有異常情形時，應採取必要之因應措施，並立即向董事會報告，已設置獨立董事者，董事會應有獨立董事出席並表示意見。

五、 本公司從事衍生性商品交易應建立備查簿，詳細登載衍生性商品交易之種類、金額、董事會通過日期、每週定期評估報告、及董事會與董事會授權之高階主管之定期評估事項。

第十七條　企業合併、分割、收購及股份受讓

一、本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓，應於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討論通過。但本公司合併其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司，或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司間之合併，得免取得前開專家出具之合理性意見。

二、合併、分割或收購重要約定內容及相關事項，於股東會開會前製作致股東之公開文件，併同前項之專家意見及股東會之開會通知一併交付股東，以作為是否同意該合併、分割或收購案之參考。但依其他法律規定得免召開股東會決議合併、分割或收購事項者，不在此限。

三、參與合併、分割或收購之公司，任一方之股東會，因出席人數、表決權不足或其他法律限制，致無法召開、決議，或議案遭股東會否決，參與合併、分割或收購之公司應立即對外公開說明發生原因、後續處理作業及預計召開股東會之日期。

四、參與合併、分割或收購之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經金管會同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。

參與股份受讓之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經金管會同意者外，應於同一天召開董事會。

五、參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應將下列資料作成完整書面紀錄，並保存五年，備供查核：

（一）人員基本資料：包括消息公開前所有參與合併、分割、收購或股份受讓計畫或計畫執行之人，其職稱、姓名、身份證字號(如為外國人則為護照號碼)。

（二）重要事項日期：包括簽訂意向書或備忘錄、委託財務或法律顧問、簽訂契約及董事會等日期。

（三）重要書件及議事錄：包括合併、分割、收購或股份受讓計畫，意向書或備忘錄、重要契約及董事會議事錄等書件。

六、參與合併、分割、收購或股票在證券商營業處所買賣之公司，應於董事會決議通過之即日起算二日內，將前項第一款及第二款資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報金管會備查。

七、參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬上市或股票在證券營業處所買賣之公司，本公司應與其簽訂協議，並依本條第五項及第六項規定辦理。

八、所有參與或知悉公司合併、分割、收購或股份受讓計畫之人，應出具書面保密承諾，在訊息公開前，不得將計畫之內容對外洩露，亦不得自行或利用他人名義買賣與合併、分割、收購或股份受讓案相關之所有公司之股票及其他具有股權性質之有價證券。

九、本公司參與合併、分割、收購或股份受讓，換股比例或收購價格除下列情形外，不得任意變更，且應於合併、分割、收購或股份受讓契約中訂定得變更之情況：

（一）辦理現金增資、發行轉換公司債、無償配股、發行附認股權公司債、附認股權特別股、認股權憑證及其他具有股權性質之有價證券。

（二）處分公司重大資產等影響公司財務業務之行為。

（三）發生重大災害、技術重大變革等影響公司股東權益或證券價格情事。

（四）參與合併、分割、收購或股份受讓之公司任一方依法買回庫藏股之調整。

（五）參與合併、分割、收購或股份受讓之主體或家數發生增減變動。

（六）已於契約中訂定得變更之其他條件，並已對外公開揭露者。

十、本公司參與合併、分割、收購或股份受讓，契約應載明參與合併、分割、收購或股份受讓公司之權利義務，並應載明下列事項：

（一）違約之處理。

（二）因合併而消滅或被分割之公司前已發行具有股權性質有價證券或已買回之庫藏股之處理原則。

（三）參與公司於計算換股比例基準日後，得依法買回庫藏股之數量及其處理原則。

（四）參與主體或家數發生增減變動之處理方式。

（五）預計計畫執行進度、預計完成日程。

（六）計畫逾期未完成時，依法令應召開股東會之預定召開日期等相關處理程序。

十一、參與合併、分割、收購或股份受讓之公司任何一方於資訊對外公開後，如擬再與其他公司進行合併、分割、收購或股份受讓，除參與家數減少，且股東會已決議並授權董事會得變更權限者，參與公司得免召開股東會重行決議外，原合併、分割、收購或股份受讓案中，已進行完成之程序或法律行為，應由所有參與公司重行為之。

十二、參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬公開發行公司者，本公司應與其簽訂協議，並依本條第四項~第八項及第十一項規定辦理。

第十八條　其他事項：

一、本公司轉投資之子公司，如非屬國內公開發行公司，其取得或處分資產有本處理程序第八條及第九條規定應公告申報情事者，由本公司為之。

前項子公司適用第八條第一項應公告申報標準有關實收資本額或總資產規定，以本公司之實收資本額或總資產為準。

本處理程序有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。

本公司應督促子公司依本處理程序規定訂定並執行「取得或處分資產處理程序」，經子公司董事會通過後，提報子公司之股東會，修正時亦同。

二、本處理程序未盡事宜部分，悉依有關法令規定辦理。

三、本公司取得或處分資產依本處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，應將董事異議資料送審計委員會。

本公司應充分考量各獨立董事之意見,獨立董事如有反對意見或保留意見,應於董事會議事錄載明。

已依本法規定設置審計委員會者,重大之資產或衍生性商品交易,應經審計委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會決議。

四、本處理程序經本公司審計委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會決議通過及提報股東會同意後實施,修正時亦同。如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者,得由全體董事三分之二以上同意行之,並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者,公司並應將董事異議資料送審計委員會討論,修正時亦同。本處理程序提報董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見,獨立董事如有反對意見或保留意見,應於董事會議事錄載明。

附錄三

昱泉國際股份有限公司章程(修訂前)

第 一 章　總　則

第　一　條：本公司依照公司法規定組織之，定名為昱泉國際股份有限公司。

第　二　條：本公司所營事業如下：

1. F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。
2. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
3. F118010 資訊軟體批發業。
4. F119010 電子材料批發業。
5. F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。
6. F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
7. F218010 資訊軟體零售業。
8. F219010 電子材料零售業。
9. F601010 智慧財產權業。
10. I301010 資訊軟體服務業。
11. I301020 資料處理服務業。
12. I301030 電子資訊供應服務業。
13. I301040 第三方支付服務業。
14. I301050 實境體感應用服務業
15. I401010 一般廣告服務業。
16. I501010 產品設計業。
17. IZ13010 網路認證服務業。
18. J399010 軟體出版業。
19. JE01010 租賃業。
20. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第　三　條：本公司轉投資之金額，得不受公司法第十三條之限制。

第　四　條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外設立分支機構。

第　五　條：本公司之公告方法，依主管機關規定行之。

第 二 章　股　份

第　六　條：本公司資本總額定為新台幣 600,000,000 元，分為 60,000,000 股，每股新台幣 10 元。其中，未發行之股份，授權董事會得分次發行。

第一項資本額內保留新台幣23,000,000元供發行員工認股權證，共計2,300,000股，每股面額新台幣 10 元，授權董事會得分次發行。

第六條之一：本公司依法買回股份之轉讓對象、發行員工認股權憑證、限制員工權利新股之發給對象及發行新股得承購股份之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。

第　七　條：本公司股票為記名式，並應編號及由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行。本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第　八　條：股份之轉讓，非將受讓人之姓名或名稱記載於股票，並將受讓人之本名或名稱及住所或居所，記載於公司股東名簿，不得以其轉讓對抗公司。

第　九　條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第　十　條：股票遇有毀滅、遺失、或被盜等情事，而欲補發新股票者，應即以書面報告本公司，並在公司所在地或股票遺失地或毀損地之通行報紙，將遺失或毀損原因公告，依聲請法院公示催告，取得除權判決後，始得檢同上述報紙及除權判書正本，並以該股東原印鑑填具申請書，向本公司申請換給替補之新股票。

股票因污損或須分合而申請換發新股票者，應填具本公司所定之股票換發申請書，連同舊股票，向本公司申請之。

第 三 章　股　東　會

第 十一 條：本公司股東會分下列兩種：

一、股東常會，每年召開一次，於每年會計年度終了後六個月內召開，由董事會召集之。

二、股東臨時會，經董事會認為必要時召集之。

第 十二 條：股東因故不能出席股東會時，得出具委託書載明授權範圍，委託代理人出席股東會。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第 十三 條：股東會開會時，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，指定董事一人代理之。董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第 十四 條：本公司各股東除公司法另有規定外，每股有一表決權。

第 十五 條：股東會之決議，依相關法令規定決議。

第 四 章　董　事

第 十六 條：本公司設董事五至七人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。

前項董事名額中，獨立董事三人以上，非獨立董事二至四人。

獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

董事之選舉，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事。

本公司依證券交易法規定，設置審計委員會替代監察人，負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。審計委員會由全體獨立董事組成，其職權行使及相關事項，由董事會依相關法令規定另定之。

第十六條之一：本公司董事及獨立董事選舉皆採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出董事及獨立董事候選人名單，送請股東會，股東應就董事及獨立董事候選人名單中選任之。

有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關法令規定辦理。

第 十七 條：董事會應由三分之二（含）以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，董事長對外代表本公司。

第 十八 條：董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長提定董事一人代理或由董事互選之。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理出席之。前項代理人以受一人之委託為限。

第十八條之一：董事會每季召開一次，召集時應載明事由於七日前通知各董事；但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真或電子郵件(E-mail)等方式為之。

第 十九 條：本公司得設經理人若干人，經理人包含總經理及副總經理，其委任、解任及報酬須有董事過半數同意行之。

第十九條之一：本公司得為董事、經理人購買責任保險，保險金額及投保事宜授權董事會議定之。

第 二十 條：經理人應依照董事會決議及公司章程之規定，主持公司業務。

第二十一條：本公司董事間應有超過半數之席次不得具有下列關係之一。

一、配偶。

二、二親等以內之親屬。

第二十一條之一：本公司董事執行本公司業務時，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準議訂。

第 五 章　會　計

第二十二條：本公司應於每屆會計年度終了，由董事會造具下列表冊，送委託會計師查核，出具報告書提交股東常會請求承認：

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十三條：公司年度如有獲利，應提撥百分之五至十五為員工酬勞，及得提撥不高於百分之一為董事酬勞。但公司如有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。

第二十四條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損後，董事會依下列分配順序擬具盈餘分配議案，提請股東會決議後分派之：

一、提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時得不提列；

二、依法提列或迴轉特別盈餘公積；

三、前項餘額再加計累計未分配盈餘，並視營運需要全數或保留部分，其餘派付股東紅利。

第二十四條之一：本公司股東會決議通過之盈餘分派中之股東紅利，係綜合考慮未來資金需求及長期財務規劃、財務結構及每股盈餘稀釋程度，並滿足股東對現金流入之需求，就二十四條可分配盈餘提撥股東股利，其中現金股利不得低於股利總額之百分之十，惟此項盈餘分派之種類及比率，得視當年度實際獲利及資金狀況經股東會決議調整之。

第 六 章　附　則

第二十五條：本公司得為對外保證。

第二十六條：本章程未盡事宜悉依照公司法及有關法令之規定辦理。

第二十七條：本章程訂立於民國 78 年 4 月 13 日。

第一次修正於民國 78 年 11 月 27 日。

第二次修正於民國 79 年 2 月 12 日。

第三次修正於民國 80 年 1 月 25 日。

第四次修正於民國 80 年 4 月 8 日。

第五次修正於民國 82 年 4 月 21 日。

第六次修正於民國 82 年 11 月 10 日。

第七次修正於民國 83 年 9 月 5 日。

第八次修正於民國 86 年 3 月 10 日。

第九次修正於民國 86 年 6 月 24 日。

第十次修正於民國 86 年 11 月 19 日。

第十一次修正於民國 87 年 5 月 25 日。

第十二次修正於民國 88 年 10 月 1 日。

第十三次修正於民國 89 年 4 月 10 日。

第十四次修正於民國 90 年 6 月 19 日。

第十五次修正於民國 91 年 6 月 26 日。

第十六次修正於民國 92 年 6 月 25 日。

第十七次修正於民國 93 年 6 月 15 日。

第十八次修正於民國 95 年 6 月 23 日。(援依證交法第二十六條之三增訂章程之第二十一條自 96 年 1 月 1 日施行)

第十九次修正於民國 96 年 6 月 13 日。

第二十次修正於民國 99 年 6 月 25 日。

第二十一次修正於民國 101 年 6 月 27 日。

第二十二次修正於民國 102 年 6 月 25 日。

第二十三次修正於民國 103 年 6 月 26 日。

第二十四次修正於民國 104 年 6 月 30 日。

第二十五次修正於民國 105 年 6 月 28 日。

第二十六次修正於民國 107 年 6 月 26 日。

第二十七次修正於民國 108 年 6 月 26 日。

第二十八次修正於民國 110 年 7 月 29 日。

昱泉國際股份有限公司

董事長：蔡 錦 隆

昱泉國際股份有限公司
股東會議事規則

第一條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。

第二條 本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。

第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。

股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第四條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第五條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

第六條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第七條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事及各類功能性委員會成員宜至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第九條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。

第十一條 出席股東發言前，需先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席證編號) 及戶名，由主席裁定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條 股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理其他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條 股東除公司法另有規定外，每股有一表決權。

本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

第十四條 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。

前項選舉事項之選舉票，應由公司妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條 股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項股東會議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

第十六條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定臺灣證券交易所股份有限公司 (財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心) 規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條 辦理股東會之會務人員宜佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，宜佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行開會。

第十九條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

本規則訂於中華民國八十九年四月十日。

第一次修訂於中華民國九十一年六月二十六日。

第二次修訂於中華民國一〇一年六月二十七日。

第三次修訂於中華民國一〇二年六月二十五日。

第四次修訂於中華民國一〇四年六月三十日。

第五次修訂於中華民國一〇八年六月二十六日。

第六次修訂於中華民國一〇九年六月十一日。

第七次修訂於中華民國一一〇年七月二十九日。

附錄五

昱泉國際股份有限公司
董事會議事規範

第一條：（本規範訂定依據）

為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發行公司董事會議事辦法」第二條及證交法第二十六條之三第八項規定訂定本規範，以資遵循。

第二條：（本規範規範之範圍）

本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，應依本規範之規定辦理。

第三條：（董事會召集及會議通知）

本公司董事會每季召集一次。

董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事(獨立董事)，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。

本規範第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

第四條：（會議通知及會議資料）

本公司董事會指定辦理議事事務單位為財務部。

議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。

董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。

第五條：（簽名簿等文件備置及董事之委託出席）

召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。

董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。

董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

第二項代理人，以受一人之委託為限。

第六條：（董事會開會地點及時間之原則）

本公司董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。

第七條：（董事會主席及代理人）

本公司董事會由董事長召集者，由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集者，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。
董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

第八條：（董事會參考資料、列席人員與董事會召開）
本公司董事會召開時，經理部門（或董事會指定之議事事務單位）應備妥相關資料供與會董事隨時查考。
召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。
必要時，董事會亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。
董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。
前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。

第九條：（董事會開會過程錄音或錄影之存證）
本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。
前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存至訴訟終結止。
以視訊會議召開者，其會議視訊影音資料為會議紀錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

第十條：（議事內容）
本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項：
一、報告事項：
（一）上次會議紀錄及執行情形。
（二）重要財務業務報告。
（三）內部稽核業務報告。
（四）其他重要報告事項。
二、討論事項：
（一）上次會議保留之討論事項。
（二）本次會議預定討論事項。
三、臨時動議。

第十一條：（議案討論）
本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。
非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。
董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事

提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第四項規定。

第十二條：（應經董事會討論事項）

下列事項應提本公司董事會討論：

一、本公司之營運計畫。

二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。

三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。

四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

六、財務、會計或內部稽核主管之任免。

七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。

八、薪資報酬委員會建議之董事及經理人薪資報酬若董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應由全體董事三分之二以上出席，及出席董事過半數之同意行之，並於決議中綜合考量及具體說明通過之薪資報酬有無優於薪資報酬委員會之建議。

九、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。

前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。

應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

第十三條：（表決《一》）

主席對於董事會議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。

表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：

一、舉手表決。

二、唱名表決。

三、投票表決。
四、公司自行選用之表決。
前二項所稱出席董事全體不包括依第十五條第一項規定不得行使表決權之董事。

第十四條：（表決《二》及監票、計票方式）
本公司董事會議案之決議，除證交法及公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。
同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。
議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。
表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第十五條：（董事之利益迴避制度）
董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。
董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。
本公司董事會之決議，對依前二項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十條第二項規定辦理。

第十六條：（會議紀錄及簽署事項）
本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：
一、會議屆次（或年次）及時間地點。
二、主席之姓名。
三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
四、列席者之姓名及職稱。
五、記錄之姓名。
六、報告事項。
七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第十二條第四項規定出具之書面意見。
八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
九、其他應記載事項。

董事會議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報：

一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

二、未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過。

三、董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議。

董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間妥善保存。

第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

第十七條：（董事會之授權原則）

除第十二條第一項應提本公司董事會討論事項外，董事會依法令或本公司章程規定，授權行使董事會職權者，其授權層級、內容或事項應具體明確。

第十八條：（常務董事會）

本公司若有設置常務董事，常務董事會議事準用第二條、第三條第二項、第四條至第六條、第八條至十一條、第十三條至十六條規定。但常務董事會屬七日內定期召集者，得於二日前通知各常務董事。

第十九條：（附則）

本議事規範之訂定應經本公司董事會同意，並提股東會報告，未來如有修正得授權董事會決議之。

本規範訂立於民國 92 年 4 月 2 日。

第一次修訂於民國 95 年 12 月 26 日。

第二次修訂於民國 97 年 3 月 25 日。

第三次修訂於民國 101 年 3 月 20 日。

第四次修訂於民國 101 年 12 月 18 日。

第五次修訂於民國 108 年 8 月 13 日。

第六次修訂於民國 109 年 4 月 15 日。

儒風 承印
RU FON (02) 2225-1430